

Sté ENTECH

56 VANNES

à l'attention de **DAMIEN DREAN**

Tél : **06 49 55 52 92**

Fax :

@ : damien.drean@entech-se.com

Offre n° : 26-PC-0323 REACTU 25-JC-0009

Affaire n° : 07/01/2025

Monsieur,

Page 1/2

Pour faire suite de votre consultation, dont nous vous remercions, vous trouverez ci-après notre offre concernant la fourniture éventuelle de matériel.

FOURNITURE 1 1 TRANSFORMATEUR HUILE NEUF

MARQUE ET FABRICATION MATELEC Suivant : NF EN 50588-1/ CEI 60076/UE 548/2014

Type	Intérieur	THDi<=5%	ACCESSOIRES Inclus
Puissance	1250 KVA		Capot BT
Primaire	21 KV		Verrouillage HTA SANS SERRURE
Prise de réglage	± 2.5 %		Relais de protection : DGPT2 ou DMCR
Secondaire	800 V		Ecran électrostatique
Couplage	Dyn11	PERTES	AA0AK
Type de refroidissement	Huile Minérale	PERTES A VIDE	983 w
Bornes primaires	3 PF250A	PERTES EN CHARGE A 75°C	10450 w
Bornes secondaires	4 Passe - barres	UCC 6% ID/IN 6	
Type d'enroulement	Alu	T° ambiante maxi 40°C – Altitude < 1000 m.	

Equipement standard: Galets de roulement orientables - Anneaux de levage - Borne de mise à la terre - Bouchon de remplissage - Bouchon de vidange : type Vanne Maier - Plaque signalétique



CONDITIONS COMMERCIALES

Montant unitaire HT: **30 850,00 €**

Délai de livraison: **15 SEMAINES HORS AOUT**

Transport: **Franco NON DÉCHARGÉ**

Validité de l'offre **1 MOIS**

Garantie : **Habituelles entre nous**

Conditions de paiement : **A définir selon accord de notre Service Financier**

- Dans les cas d'alimentation précise (DEMARRAGE MOTEUR, REDRESSEURS, FOURS, ECT...) et toute installation génératrice de perturbations (ex. Harmoniques). Nous préciser les caractéristiques de l'installation.

- Suivant le règlement (UE) N°548/2014 de la commission du 21 mai 2014, les transformateurs mis en service après le 1 juillet 2021 devront systématiquement répondre aux exigences de l'écoconception phase 2.

- Suite à la situation mondiale actuelle et aux hausses de prix exceptionnelles, TRANSFO MATELEC se réserve le droit d'accepter ou de refuser un bon de commande en fonction de sa date d'émission.

- Toute commande sera validée par l'envoi d'accusé de réception.

- Les délais annoncés restent à titre indicatif et ne pourront faire l'objet de pénalités de retard.

Offre de prix incluant nos conditions générale de vente applicables pour toute commande sauf accord écrit accepté par Transfo Matelec.

Notre offre ne correspondant pas totalement à votre spécification, merci de vérifier sa compatibilité.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Mr COLLINET Julien
Commercial

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I- GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toute offre par le Vendeur pour, ou toute vente conclue par le Vendeur avec, un Acheteur dont le siège social se situe en France. Toute commande passée au Vendeur emporte acceptation par l'Acheteur des présentes conditions générales de vente et renonciation de sa part à ses propres conditions générales d'achat.

II- CONCLUSION DE LA VENTE

Le contrat de vente n'est parfait que sous réserve d'acceptation de la commande par le Vendeur. Ceci sous forme d'accusé de réception retourné par le Vendeur à l'Acheteur. Toute modification à ce contrat devra se faire de manière écrite et acceptée par le Vendeur.

III- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITÉ

Les études et documents de toute nature que se soit éventuellement remis à l'Acheteur restent la propriété du Vendeur et sont confidentiels. L'Acheteur s'interdit de les communiquer à des tiers et ne pourra les utiliser que pour les seuls besoins de l'exploitation ou de la maintenance des produits. La technologie et le savoir-faire incorporés dans les produits restent la propriété exclusive du Vendeur.

IV- PRIX DE VENTE – CONDITIONS DE PAIEMENT ET TAXES

4-1 Les prix sont stipulés hors taxes. Les conditions et termes de paiement sont précisés dans l'offre. Sauf stipulations contraires, nos factures sont payables, en totalité à la livraison, nettes sans escompte à trente jours fin de mois de facturation. Toute réclamation à réception de notre facturation ne pourra être recevable que si elle et nous est adressée par écrit sous un délai de huit jours francs.

4-2 En cas de retard de paiement, le Vendeur pourra exiger à l'Acheteur le versement d'une pénalité de retard calculée par l'application aux montants exigibles, d'un intérêt égal à un et demi pourcent par mois de retard, et en tout état de cause au moins égal à trois fois le taux de l'intérêt légal.

4-3 En outre, à défaut de paiement d'un terme à bonne date, le vendeur se réserve le droit de suspendre l'exécution de ses propres obligations jusqu'au complet paiement des sommes exigibles. En outre, la vente pourra de plein droit être suspendue ou annulée par le Vendeur, aux torts de l'Acheteur, huit jours après une mise en demeure de payer restée en tout ou partie sans effets.

V- LIVRAISON - EXPÉDITION

Nos marchandises voyagent franco de port aux risques et périls du destinataire, qui en prend livraison sous sa responsabilité, quelque soit le mode de transport, franco de port ou port en sus.

En cas d'avarie, il appartient à l'Acheteur de formuler au transporteur, même si celui-ci a été choisi par Transfo-Matelec, et ce dans les délais légaux, toute réserve quant à l'état de ces fournitures, et d'exercer, s'il y a lieu, les recours contre le transporteur. L'Acheteur adressera dans le même temps à Transfo-Matelec, une copie de sa réclamation.

Pour toute contestation ou erreur éventuelle de livraison, une réclamation écrite devra être formulées sous trois jours après la réception du produit en lettre recommandée avec avis de réception.

Si l'Acheteur reporte la date prévue de livraison, la vente pourra être résiliée de plein droit par le Vendeur, sans mise en demeure et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Si le Vendeur n'exerce pas cette faculté, l'Acheteur supportera les frais de manutention et de stockage des produits jusqu'à ce qu'il ait pris possession de ceux-ci.

VI- DÉLAIS - PÉNALITÉS

Les délais de livraison sont indicatifs, sauf acceptation expresse par le Vendeur de délais fermes.

Les délais de livraison courent à partir de l'acceptation de la commande par le Vendeur.

Le Vendeur est dégagé de plein droit de tout engagement relatif aux délais en cas de force majeure ou d'événements intervenants chez le Vendeur ou ses fournisseurs de nature à perturber l'organisation ou l'activité de l'entreprise tels que à titre d'exemple, lock-out, grève, guerre, embargo, incendie, inondation, accident d'outillage, rebut de pièces en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou approvisionnements en matières premières, énergie ou composants, ou de tout autre événement indépendant de la volonté du vendeur ou de ses fournisseurs.

VII- RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le Vendeur conserve la propriété des produits jusqu'au paiement intégral du prix (loi du 12 mai 1980). A cet égard, ne constitue pas des paiements au sens de la présente disposition la remise de traites ou de titres créant une obligation de payer.

Toutefois, l'acheteur pourra revendre et transformer dans les conditions suivantes :

- **L'acheteur est autorisé dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement, à revendre les marchandises et les matériels livrés, mais il ne peut ni les donner en gage ni en transférer la propriété à titre de garantie. Ils sont en outre insaisissables. En cas de revente, l'acheteur s'engage, soit à nous régler immédiatement la partie du prix restant due, soit à nous avertir immédiatement pour nous permettre d'exercer éventuellement notre droit de revendication sur le prix à l'égard du tiers acquéreur.**

- **L'acquéreur est également autorisé dans le cadre de l'exploitation de son établissement, à transformer les marchandises et matériels livrés. En cas de transformation, il s'engage à nous régler immédiatement la partie du prix restant due, soit à nous céder d'ores et déjà la propriété de l'objet résultant de la transformation afin de garantir notre droit de vendeur ci-dessus prévu. En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers, l'acheteur est tenu de nous aviser immédiatement.**

- **L'autorisation de revente et de transformation est retirée automatiquement en cas d'état de cessation de paiement de l'acheteur ou de retard de règlement de celui-ci.**

- **Malgré l'application de la présente clause de réserve de propriété, l'acheteur supportera la charge des risques dès la livraison, notamment en cas de perte, de vol ou de détérioration des produits. Il supportera également les charges des assurances.**

VIII- GARANTIE

8-1 Défectuosité ouvrant droit à la garantie

Le Vendeur s'engage à remédier à tout défaut de fonctionnement des produits provenant d'un vice dans la conception, les matières ou la fabrication. Cette obligation ne s'applique pas en cas de défaut résultant :

- D'un entretien non conforme aux prescriptions du Vendeur ou, à défaut de telles prescriptions, aux règles de l'art, ou

- De conditions de stockage inadaptées, ou

- De non-respect des notices d'installation et/ou de raccordement.

Toute garantie est également exclue : pour les consommables et les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure anormale des produits, de détériorations ou d'accidents provenant d'un défaut de surveillance des produits ou d'une utilisation de ceux-ci non conforme à leur destination et/ou aux prescriptions du Vendeur, et plus généralement pour tout incident dont la responsabilité n'incombe pas au Vendeur. La garantie ne pourra s'appliquer si des modifications ou des adjonctions ont été effectuées sur les produits par l'Acheteur sans l'accord exprès du Vendeur.

8-2 Le Vendeur ne fournit aucune garantie en ce qui concerne l'aptitude des produits à atteindre les objectifs que l'Acheteur s'est fixés dès lors que ces objectifs n'ont pas été expressément acceptés par le Vendeur.

8-3 Durée de la garantie

La garantie ne s'applique qu'aux vices qui se seront manifestés pendant une période **d'un an à compter de la réception des produits**. La réparation, la modification ou le remplacement de pièces pendant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai de garantie des produits.

8-4 Modalités d'exercice de la garantie

Dans le cadre de la présente garantie, le Vendeur remédie à ses frais, dans les meilleurs délais et par les moyens qu'il juge appropriés, aux vices décelés. Les pièces remplacées redeviennent la propriété du vendeur et devront lui être restituées à première demande de sa part.

8-4.1 Les réparations ou remplacements sont effectués, au choix du Vendeur, soit par la mise à disposition de l'Acheteur d'un produit neuf de remplacement, soit dans les ateliers du Vendeur, après que l'Acheteur ait renvoyé à celui-ci les pièces ou les produits défectueux. En aucun cas la garantie ne couvre les frais de recherche sur site de l'élément défectueux, transport, démontage et remontage du Produit dans son environnement. Ces frais restent à la charge de l'Acheteur.

8-4.2 Au cas où, compte tenu de la nature des produits, la réparation doit avoir lieu sur site, le Vendeur prend à sa charge les frais de main d'œuvre relatifs à la réparation (sauf temps passé en attente et frais induits de la non mise à disposition des Produits).

8-5 Obligations de l'Acheteur

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la présente garantie, l'Acheteur doit aviser le Vendeur des vices qu'il impute aux produits dès la manifestation des défauts de fonctionnement, et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner au Vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces défauts et pour y remédier il doit en outre s'abstenir, sauf accord exprès du Vendeur, d'effectuer ou de faire effectuer la réparation à des tiers.

IX- RESPONSABILITE

La responsabilité du Vendeur est strictement limitée aux obligations définies par la commande et les présentes conditions générales de vente. En aucun cas, il ne pourra être rendu pour responsable de tout dommage indirect et/ou immatériel, tel que notamment manque à gagner, perte de profit ou perte de production.

X- CONTESTATIONS

Tout litige relatif à toute offre émise ou toute vente effectuée par le Vendeur, qui ne pourrait être réglé à l'amiable, sera la compétence exclusive du tribunal de Commerce de RENNES, et ce y compris en cas d'action en référé, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.